

1500017-74.2022.8.26.0556

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Comarca: Ibitinga

Foro: Foro de Ibitinga

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... cometido o furto para pagar dívida de tráfico. Disse ter cortado os fios com canivete. Está arrependido.

Contra ele, ainda, temos as demais provas colhidas.

A começar, relembro que a representante do hospital, Elizabete, ouvida na fase administrativa, disse ter sido comunicada pela polícia sobre o evento e ter reconhecido que a res apreendida com o acusado era de propriedade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibitinga

Foro de Ibitinga

Vara Criminal

RUA PRUDENTE DE MORAES, 570, Ibitinga - SP - cep 14940-000

1500017-74.2022.8.26.0556 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500017-74.2022.8.26.0556

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON ROBERTO LIMA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc.

Cuida-se de ação penal em que se objetiva a condenação de EDSON ROBERTO LIMA DA SILVA como incurso no artigo 155, §4º, inc. I, c.c. art. 14, inc. II, do Código Penal.

Da inicial, retiro que o denunciado ingressou no interior da Santa Casa de Ibitinga, quando teve acesso a caixas de fiação elétrica. Ato seguinte, ele destruiu três caixas, mediante a utilização de um canivete (v. auto de apreensão de fls. 10), e passou a retirar fios elétricos, chegando a retirar 10 metros de fio, pesando aproximadamente 2kg. Ocorreu que a subtração foi testemunhada por alguma pessoa, que fez comunicação anônima à Polícia Militar. Minutos após, policiais militares compareceram ao local e flagraram o denunciado agachado sobre uma caixa de fios, em posse de alguns fios e do canivete. O denunciado foi, então, preso em flagrante.

Recebida a denúncia, a parte requerida foi citada.

Apresentada a defesa prévia, não houve absolvição sumária.

Encerrada a instrução, as partes debateram.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

Por intermédio desta ação, pretende, o MP, ver a parte requerida condenada como incurso no furto qualificado tentado.

Após a colheita das provas, tenho que a ação procede.

A materialidade se retira do APF de folha 01, do BO de folhas 05/07, do auto de exibição, de apreensão e de entrega de folha 08, do auto de reconhecimento de folha 09, do auto de exibição de folha 10 e do laudos de folhas 179/83 e 184/86.

A autoria se retira da prova oral colhida.

Decerto, interrogado, o requerido confessou ter cometido o furto para pagar dívida de tráfico. Disse ter cortado os fios com canivete. Está arrependido.

Contra ele, ainda, temos as demais provas colhidas.

A começar, relembro que a representante do hospital, Elizabete, ouvida na fase administrativa, disse ter sido comunicada pela polícia sobre o evento e ter reconhecido que a res apreendida com o acusado era de propriedade da instituição.

Outrossim, o depoimento militar é coeso no sentido de que a polícia foi notificada por terceiros de que estariam a cometer a rapina em desfavor da Santa Casa local. Em diligência, o requerido foi encontrado em plena flagrância, agachado sob uma caixa de fios, na posse de um canivete e de diversos outros fios elétricos (quase 02 quilos). Foram identificadas outras caixas de fios danificadas e o requerido é pessoa conhecida nos meios policiais.

Não se tem a menor dúvida. O denunciado cometeu o delito apostado na vestibular. Com efeito, o agente, segundo o que retiro da prova produzida foi encontrado pela polícia justamente no momento em que danificava, com o canivete (apreendido -f. 10 - e periciado - folhas 184/86) a caixa de fios para subtrair mais bens, sendo certo que já tinha em sua posse quase 10 metros de fios (totalizando 02 quilos) extraídos do estabelecimento hospitalar.

Decerto, apreendido em poder dos objetos subtraídos, cabia à parte acusada trazer justificativa idônea a respeito de sua origem, o que, entretanto, não foi feito (Apelação Criminal com Revisão n.º 349.278 -3/4-00 Palmital 5ª Câmara Criminal Relator: Carlos Biasotti 15.09.05 V. U. Voto n.º 6.204)

A res, não nos olvidemos foi reconhecida pela representante da vítima como de propriedade da Santa Casa.

É o que basta para legitimar a condenação. Assim formo meu convencimento, nos moldes do art. 155, do CPP.

E que não se bata pelo furto bagatelar, instituto que sequer encontra guarida na lei penal material.

Para além disso, observo que a rapina foi qualificada e que o acusado é multirreincidente, inclusive específico (folhas 61/97); a reiteração da conduta e a natureza qualificada do crime implicam em reconhecer-se a periculosidade do comportamento do denunciado e a extrema reprovabilidade de seu agir.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, majoro a pena em virtude da culpabilidade, afinal, o furto foi cometido em desfavor da Santa Casa local, estabelecimento hospitalar referência da Comarca, o que denota uma reprovabilidade mais exarcebada do que a norma exige para a configuração delitiva.

Ainda, elevo a pena ante os péssimos antecedentes (processos 0002339-54.2010.8.26.0236, 0003148-44.2010.8.26.0236, 0003299-97.2016.8.26.0236, 0006683-88.2004.8.26.0236, 0007040-68.2004.8.26.0236)

A pena inicial fica em 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa.

O réu é reincidente: processo de n.º 0002759-83.2015.8.26.0236.

Contudo, o agente admitiu o crime.

Circunstâncias compensadas.

Não há outras circunstâncias legais sopesáveis.

Pena intermediária em 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Sem causas de aumento de pena.

Aplico a figura da tentativa, mas valho-me da fração mínima, porque o agente já tinha extraído nada menos que 10 metros de fio (02 quilos) do hospital ao ser surpreendido pela polícia, tentado aumentar esse volume.

Pena final em 1 ano e 8 meses de reclusão e 8 dias-multa.

O valor do dia multa será o mínimo legal.

Ante as péssimas circunstâncias judiciais, notadamente os péssimos antecedentes e a reincidência, o regime inicial será o fechado.

Pelos mesmos motivos, inaplicáveis os benefícios do art. 44 e 77, do CP.

Ante o exposto e por tudo o que mais consta nos autos, ACOLHO o pedido ministerial e nos termos do art. 387, do CPP, CONDENO EDSON ROBERTO LIMA DA SILVA como incurso no artigo 155, §4º, inc. I, c.c. art. 14, inc. II, do Código Penal à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 8 dias-multa. O regime inicial será o fechado e o valor do dia-multa, o mínimo legal.

Não há pedido expresso de indenização mínima, de modo que deixo de fixa-laneste momento (AP/MG 470, STF).

Abertas estão as portas do juízo cível para tanto.

Fica a parte requerida condenada nas custas, nos termos do art. 804, do CPP.

Ficam concedidos os benefícios da justiça gratuita. Observe-se e se anote.

Presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, previstos no artigo 312, do CPP, notadamente a ordem pública, afinal, já mostrou, o condenado, não ser respeitador das regras impostas pelo Direito, porquanto é multirreincidente.

Mais, a parte condenada respondeu a todo o processo presa, de modo que seria paradoxal que, após a condenação, obtivesse a liberdade

Neste sentido : Se a Justiça não reputou digno do benefício da liberdade, quando ainda contava ser absolvido, com mais forte razão carecerá o acusado de requisito subjetivo depois de condenado, quando a presunção de inocência terá cedido

à de sua culpabilidade.( Habeas Corpus n. 1.156.827-3/0-00 Quinta Câmara Seção Criminal Rel. Des.Carlos Biasotti j. 11-01-08 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ).

DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE Inadmissibilidade Réu preso,durante o curso do processo, em virtude de flagrante Inteligência do art. 594 do CPP.Não se pode acenar o direito de apelar solto quem se acha preso, durante o curso do processo, em virtude de flagrante: a norma do art. 594, CPP, não se aplica à situação do réuem custódia cautelar, porque um dos efeitos da sentença condenatória é o da conversão na prisão do sentenciado que nela se encontra. (RT 835/561TJSP)

HABEASCORPUS.ROUBOSIMPLES.PRISÃO PREVENTIVA.FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. "FUMUS COMISSI DELICTI" E "PERICULUM LIBERTATIS" COMPROVADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.MANUTENÇÃO.IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

DA PRISÃO.INSUFICIÊNCIA.CONDIÇÃO ESPERSSOAS FAVORÁVEIS.IRRELEVÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.ORDEN DENEGADA - 2209977-

42.2016.8.26.0000 HCHABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO

PREVENTIVA.FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEN

PÚBLICA.EXCESSO DE PRAZO.INOCORRÊNCIA.PLURALIDADE DE RÉUS.COMPLEXIDADE DA CAUSA. ORDEN

DENEGADA. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados

concretos a indicar a necessidade da medida cautelar para a garantia da ordem

pública, especialmente em elemento extraído da conduta perpetrada pela acusada,

qual seja, o modus operandi do crime de roubo circunstanciado, demonstrando sua

audácia e frieza na suposta prática do delito. STJ - HC: 346128 SP 2015/0323206-1,

Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 16/02/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe24/02/2016)

Deixo de calcular, nesse momento, a detração, que será apreciada em oportuno no juízo executório.

Comunique-se a vítima deste decreto condenatório (artigo 201, §§2º e 3º, do CPP).

Lance-se o nome da parte condenada no rol dos culpados.

Advindo o trânsito em julgado, expeçam-se as guias de execuções, comunique-se o TRE para os fins do artigo 15, III, da CF e se oficie o instituto de identificação criminal e expeça a certidão de atuação profissional do(s) causídico(s) nomeado(s).

CÓPIA DIGITALMENTE ASSINADA DESTA SENTENÇA VALERÁ COMO OFÍCIO, MANDADO, TERMO E CARTA PRECATÓRIA, CONFORME A NECESSIDADE.

Oportunamente, archive(m)-se.  
P.I.C.

Ibitinga, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA